



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0822933-05.2021.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

Nome: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 2535, ED. RUTH MARIA AP 304, São Brás, BELÉM - PA - CEP: 66063-022

REU: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

Nome: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

Endereço: Travessa Curuzu, 1284, Pedreira, BELÉM - PA - CEP: 66085-110

DECISÃO - MANDADO

VISTOS.

1. Diferentemente do alegado pela parte autora, não há o que se falar em litispendência, de sorte que, os autos do processo nº 0822933-05.2021.8.14.0301 e processo nº 0827892-19.2021.8.14.0301, na verdade, enquadram-se em hipótese de **CONEXÃO**, haja vista ambas possuírem pedido ou a causa de pedir comuns, nos termos do Art. 55, §1º do CPC/15.

Infere-se dos autos do processo nº 0822933-05.2021.8.14.0301, que, inobstante anteriormente ajuizado, nunca foi proferido despacho inicial, de sorte que, a ré nunca foi integralizada à lide.

Em contrapartida, os autos nº 0827892-19.2021.8.14.0301 prosseguiram devidamente, oportunidade em que, este Juízo, inclusive, anunciou o julgamento antecipado da lide, vindo em conclusão para sentença.

Ocorre que, o dispositivo processual é claro, ao fixar no art. 55, §3º:

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Neste contexto, necessária a regularização da lide primeiramente distribuída, para que, somente então, seja possível o julgamento conjunto dos feitos.

Desta feita, **SUSPENDO O AUTOS DO PROCESSO Nº 0827892-19.2021.8.14.0301**, pelo prazo de 06 (seis) meses, com fulcro no art. 313, V 'a' do CPC ou até decisão a ser proferida nos autos nº 0827892-19.2021.8.14.0301.

2. **NO TOCANTE AO PROCESSO Nº 0822933-05.2021.8.14.0301**, esclareça-se, por oportuno, a impossibilidade de que o presente feito seja '*julgado como RECONVENÇÃO*', tal como requerido pela patrona da autora ao id. Num. 85596189, ante a ausência de qualquer respaldo jurídico, e, especialmente, que sequer oportunizado à ré, manifestar-se sobre os fatos e documentos colacionados aos presentes autos.

Neste contexto, deixo de apreciar o pedido de tutela antecipada, em razão do próprio decurso do tempo e do expresso desinteresse das partes na manutenção da avença.

3. CITE-SE o Requerido para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

4. Apresentada tempestivamente a contestação, o que deve ser certificado, INTIME-SE o autor para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas legais e, após, conclusos.

5. De pronto, tal como ocorrido nos autos do processo apenso, este Juízo entende que, estando o feito em ordem e tratando-se de matéria de direito que prescinde da produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC, cabível o JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO.

6. Assim, observados os itens acima da presente decisão, desde logo, considerando o disposto na Lei nº. 8.328/2015, especialmente o art. 27 que determina a necessidade de recolhimento prévio das custas, para fins de prolação de sentença de mérito, REMETAM-SE OS AUTOS À UNAJ, para cálculo de custas finais, se houver, devendo, em seguida, ser intimada a parte para fins de recolhimento, acaso se faça necessário.

INT. DIL. E CUMPRA-SE. Após, estando o feito devidamente certificado, retornem cls para SENTENÇA, **ambos os processos.**

Belém/PA.,

VALDEISE MARIA REIS BASTOS
Juíza de Direito Titular da 3ª VCE da Capital

RP

SERVI- RÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	21040720302210700000023706148
PROCURAÇÃO MARCIA R BASÍLIO 30 03 2021	Procuração	21040720302224500000023706159
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA MARCIA BASÍLIO	Documento de Comprovação	21040720302236100000023706160
LAUDO DEMANDANTE, PROVANDO QUE ENCONTRA-SE DEBILITADA POR CIRURGIA NA DATA DESTA INICIAL, CID K42 HE	Documento de Comprovação	21040720302247900000023706161
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO MÁRCIA BASÍLIO	Documento de Identificação	21040720302263100000023706162
DOCUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ASSINADA EM 21 09 2020	Documento de Comprovação	21040720302277300000023707479

CONTRACHEQUE ATUAL MÁRCIA BASÍLIO SEM PLANTÕES	Documento de Comprovação	21040720303170200000023707480
COMPROVANTE DE CONDOMÍNIO IMÓVEL EM QUESTÃO	Documento de Comprovação	21040720303185400000023707646
COMPROVANTE DE GASTO COM CONDOMÍNIO IMÓVEL ALUGADO FEVEREIRO 2021	Documento de Comprovação	21040720303195200000023707647
COMPROVANTE DE GASTO PLANO DE SAÚDE	Documento de Comprovação	21040720303205400000023707648
COMPROVANTE DE GASTOS COM COLÉGIO FILHO	Documento de Comprovação	21040720303210300000023707649
COMPROVANTE DE PAGAMENTO IPTU 2021	Documento de Comprovação	21040720303219000000023707650
COMPROVANTE DE TAXA DE CONDOMÍNIO IMÓVEL ALMIRANTE BARROSO	Documento de Comprovação	21040720303235000000023707651
COMPROVANTE GASTO PLANO DE SAÚDE FILHO MÁRCIA	Documento de Comprovação	21040720303241900000023707653
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADV MÁRCIA BASÍLIO	Documento de Comprovação	21040720303250000000023707654
COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO MARCIA X EX CONVIVENTE PARA LIBERAR FINANCIAMENTO D	Documento de Comprovação	21040720303260900000023708780
COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO NO CARTÓRIO 2 OFICIO DE AVERBAÇÃO DE PARTILHA DE BENS E DIVÓRCIO MÁRCIA B	Documento de Comprovação	21040720303273600000023708781
CERTIDAO DE ONUS IMÓVEL MÁTRÍCULA 427DE EM QUESTÃO	Documento de Comprovação	21040720303281500000023708783
ACORDO EM AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM 2019 COMPROVANDO QUE O IMÓVEL E	Documento de Comprovação	21040720303304600000023708785
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA	Documento de	21040720303334600000023708786

DE BENS RATIFICANDO QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO DEFINITIVAMENTE É SOME	Comprovação	
CONVERSA PRIMEIRO CONTATO DA DEMANDADA COM O PROCURADOR DA DEMANDANTE, AFIRMANDO SER A COMPRADORA, J	Documento de Comprovação	21040720303345400000023708790
PROVA DA RESCISAO DESISTENCIA DE SEGUIR COM O CONTRATO INCLUSIVE EXIGINDO VALOR INTEGRAL DO RECIBO D	Documento de Comprovação	21040720303357100000023708799
PETIÇÃO MARCIA BASÍLIO	Petição	21040720303367100000023710731
Despacho	Despacho	21041212020387400000023800760
Despacho	Despacho	21041212020387400000023800760
Petição de manifestação	Petição	21041523295497600000024031017
PATRONO IRMÃO DA AUTORA ADVOCACIA PRO BONO	Documento de Comprovação	21041523295540400000024032766
EXTRATO BANCÁRIO CONTA SALÁRIO AUTORA	Documento de Comprovação	21041523295563500000024032769
CONTRATO DE ALUGEL RESUMO + ASSINATURA	Documento de Comprovação	21041523295576700000024032770
GASTO ALUGUEL 02 2021	Documento de Comprovação	21041523295585100000024032771
GASTO ALUGUEL 03 2021	Documento de Comprovação	21041523295591600000024032772
GASTO ALUGUEL 04 2021	Documento de Comprovação	21041523295598100000024032773
GASTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E TAXAS DO CARTÓRIO	Documento de Comprovação	21041523295604400000024032774
GASTO COM CARTÓRIO AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS 03 2021	Documento de Comprovação	21041523295612500000024032775
GASTO COM COLÉGIO DO FILHO MENOR	Documento de Comprovação	21041523295619500000024032776

GASTO COM ENERGIA IMÓVEL ALUGADO	Documento de Comprovação	21041523295625500000024032777
GASTO COM ENERGIA IMÓVEL DA COMPRA E VENDA CONTA ANTES DE SAIR PARA O NOVO IMÓVEL	Documento de Comprovação	21041523295631500000024032778
LAUDO + NOTA FISCAL + VALOR R\$ 7230,00 COMPLEMENTAR A CIRURGIA DE HERNIA E DIÁSTASE AUTORA	Documento de Comprovação	21041523295637600000024033530
Marcia Maria IRPF-2020-2019 Declaração	Documento de Comprovação	21041523295648400000024033531
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO APARTAMENTO OBJETO DA COMPRA E VENDA EM 01 2021	Documento de Comprovação	21041523295670700000024033532
PAGAMENTO IPTU 2021 QUITADO	Documento de Comprovação	21041523295678700000024033534
TAXA DE CONDOMINIO IMÓVEL OBJETO DA PROMESA DE COMPRA E VENDA	Documento de Comprovação	21041523295686700000024033536
Certidão	Certidão	21062314290732200000026702587
Despacho	Despacho	21062412002053500000026727538
Despacho	Despacho	21062412002053500000026727538
Petição	Petição	21062417215523100000026768048
boleto 01 MARCIA BASILIO	Documento de Comprovação	21062417215533100000026774026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCELA CUSTAS JUDICIAIS 24062021	Documento de Comprovação	21062417215542700000026774983
FATOS NOVOS INTIMAÇÃO POLICIAL CONTRA A AUTORA	Documento de Comprovação	21062417215549000000026774990
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM 21.06.2021, SOMENTE APÓS A RÉ JÁ TER PROTOCOLADO A AÇÃO EM 13.05.2021	Documento de Comprovação	21062417215554300000026774995
Petição	Petição	21081311135528900000029586055
boleto 01 MARCIA BASILIO PAGO	Documento de Comprovação	21081311135545800000029588945
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	21093012233773800000034200224

Relatório de custas	Relatório de custas	21120614064035400000041818407
Boleto 0822933-05.2021.8.14.0301	Boleto de custas	21120614064076600000041818409
Relatorio 0822933-05.2021.8.14.0301	Relatório de custas	21120614064124900000041818411
Certidão	Certidão	22052413555116700000059590932
Petição	Petição	22052415005030800000059598034
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	22092012172368200000074090914
Relatório de custas	Relatório de custas	22092012435053500000074094323
BOL 0822933-05.2021.8.14.0301	Boleto de custas	22092012435066000000074094325
REI 0822933-05.2021.8.14.0301	Relatório de custas	22092012435096700000074094327
Petição	Petição	22092121084485200000074226200
Comprovante de Quitação de Custas Processuais Marcia Basílio	Documento de Comprovação	22092121084500000000074228333
Decisão PROCESSO BRENDA X MÁRCIA	Documento de Comprovação	22092121084532400000074228337
procuração Marcia Basílio	Procuração	22092121084573200000074228359
JUNTADA DE FATO NOVO	Petição	22092123033703200000074229772
TCO MARCIA BASILIO VITIMA X BRENDA COSTA AUTORA DO CRIME DE CALÚNIA	Documento de Comprovação	22092123033748300000074229773
Petição	Petição	22101919494307700000075986194
Certidão	Certidão	23011709262793900000080696352
Despacho	Despacho	23011716013109500000080703835
Manifestação	Petição	23012921224043100000081343214
Certidão	Certidão	23052310462609100000088369911